

대검찰청 정보공개 세부시행지침

〈대검예규 제350호,2003.12.13.〉

〈대검예규 제365호,2004.10. 8.〉

〈대검예규 제407호,2006. 9.25.〉

〈대검예규 제419호,2007. 7.19.〉

〈대검예규 제428호,2007.12.14.〉

〈대검예규 제435호,2008.10. 2.〉

〈대검예규 제535호,2010. 3.19.〉

〈대검예규 제640호,2013. 3.19.〉

〈대검예규 제676호,2013.10.16.〉

〈대검예규 제693호,2013.12.31.〉

〈대검예규 제729호,2014. 7.18.〉

〈대검예규 제846호,2016. 4.26.〉

〈대검예규 제948호,2018. 5.17.〉

〈대검예규 제1086호,2020. 5.19.〉

〈대검예규 제1286호,2022. 5.27.〉

〈대검예규 제1503호,2025.12.22.〉

제1조(목적) 이 지침은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 이 지침은 대검찰청에 대하여 적용하며, 대검찰청 소속기관은 이 규정을 준용하거나 자체 실정에 맞는 지침을 수립하여 시행할 수 있다.

제3조(주관부서) 정보공개제도의 운영을 총괄하는 부서(이하 "주관부서"라 한다)는 운영지원과로 한다.

제4조(사전정보공표) ① 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제7조 제1항 각 호와 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제4조 제1항 각 호에 따른 정보는 해당 정보를 보유·관리하는 부서에서 대검찰청 홈페이지를 통해 정기적으로 공표하여야 한다.

② 제1항에 따라 공표를 하는 부서에서는 해당 정보에 대해 공개의 구체적 범위, 주기, 시기 및 방법 등을 포함한 공표목록을 작성하여 주관부서에 제출하여야 한다.

③ 주관부서에서는 제2항에 따른 공표목록을 취합하여 대검찰청 홈페이지에 공개하여야 한다.

제5조(비공개 세부기준) ① 각 부서에서는 법 제9조 제3항에 따라 소관 사항에 대해 비공개 세부기준을 수립하고 주관부서에 제출해야 한다.

② 주관부서에서는 제1항에 따른 비공개 세부기준을 취합하여 대검찰청 홈페이지에 공개하여야 한다.

제6조(정보공개책임관) 영 제11조의2에 따른 정보공개책임관은 기획조정 부장으로 지정한다.

제7조(처리부서의 지정) ① 주관부서에서는 정보공개의 청구를 받으면 해당 정보를 보유·관리하거나 청구내용과 관련된 업무의 소관 부서를 처리부서로 지정한다. 다만, 처리부서가 불명확한 경우에는 정보공개 책임관이 지정할 수 있다.

② 공개청구 내용이 여러 부서에 관련되어 있는 경우에는 업무 관련성, 청구서상의 우선순위 및 청구건수 등을 고려하여 주관부서에서 처리 부서와 지원부서를 지정한다.

제8조(정보공개 청구 등의 결정) ① 처리부서에서는 소관 업무분장에 따라 처리자를 지정하여 정보공개 여부를 결정하고 그 결과를 청구인에게 통지하여야 한다.

② 법 제11조 제5항 제1호에 따라 공개 청구된 정보가 공공기관이 보유·관리하지 아니하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 공공기관이 청구된 정보를 생산·접수하지 않은 경우
2. 정보를 취합·가공해야 하는 경우
3. 「공공기관의 기록물관리에 관한 법률」에 따라 보존기간이 경과하여 폐기된 경우
4. 정보를 특정하지 않고 포괄적으로 청구한 경우

③ 법 제18조 제1항에 따른 이의신청이 있는 경우에는 처리부서에서 그 이의신청에 대하여 결정하고 그 결과를 청구인에게 통지하여야 한다.

제9조(의견청취에 대한 회신) 영 제9조에 따라 다른 공공기관으로부터 의견 요청을 받는 경우에는 해당 정보를 생산한 부서에서 검토하여 회신하여야 한다.

제10조(비용부담) ① 영 제17조 제1항에 따른 우편요금은 「우편법 시행령」 제12조에 의하여 고시한 보통 등기요금으로 한다.

② 영 제17조 제5항에 따른 수수료의 감면 비율은 50퍼센트로 한다.

제11조(전산시스템 정비) 정보통신과는 정보공개에 관한 업무를 지원하기 위하여 전산시스템을 정비·운영하여야 한다.

제12조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2022년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2025. 12. 22.>

제1조(시행일) 이 지침은 2025. 12. 22.부터 시행한다.